

ALLEGATO 2 | Codice univoco 1.3.1

Domanda: L'impresa ha adottato politiche e procedure per prevenire il lavoro forzato e per assicurarsi che lavoratrici e lavoratori siano reclutati e assunti in modo etico?

POLITICA PER IL RECLUTAMENTO E IL LAVORO ETICO

SCOPE

Destinatari: datori di lavoro, intermediari del lavoro e reclutatori esterni, appaltatori di manodopera

DEFINIZIONI

Lavoro forzato: è "ogni lavoro o servizio che viene richiesto a una persona sotto minaccia di punizione e per il quale la persona non si è offerta volontariamente". In sostanza, si tratta di lavoro ottenuto attraverso la coercizione, senza il consenso libero e informato della persona. La "coercizione" in questo caso può avvenire tramite una forma di sanzione pecuniaria o forme di punizione fisica, come la perdita di diritti e privilegi o restrizioni alla libertà di movimento o la trattenuta da parte del datore di lavoro di "depositi" o documenti di identità (ad esempio passaporti, ecc.).

Tratta di esseri umani: Il reclutamento, il trasferimento, l'ospitare o l'accogliere persone, mediante l'uso di minacce, forza, altre forme di coercizione o inganno a scopo di sfruttamento.

1. DICHIARAZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'azienda [nome dell'azienda] è ben consapevole del problema del lavoro forzato nel settore agricolo, pertanto adotta una serie di misure per garantire che ciò non faccia parte delle sue attività, responsabilizzando tutti i dipendenti affinché siano pienamente consapevoli di cosa costituisca lavoro forzato. Inoltre, [nome dell'azienda] riconosce la propria responsabilità nell'identificare l'uso di tali forme di lavoro e nell'essere consapevole delle possibilità quando controlla i fornitori per verificare che rispettino standard di lavoro accettabili. La tratta di esseri umani è un'altra questione spesso correlata al lavoro agricolo dei paesi in via di sviluppo e dobbiamo garantire che i nostri fornitori non siano coinvolti in questa attività.

La presente politica stabilisce quanto segue:

- L'impegno di [nome dell'azienda] a garantire che tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti direttamente o indirettamente nelle attività aziendali siano assunti in modo etico e abbiano un lavoro equo.
- L'impegno a sviluppare e adottare un approccio proattivo per prevenire, rispondere e rimediare ai rischi di sfruttamento del lavoro.
- La previsione di sistemi di tutela che si applicano a tutte le lavoratrici e i lavoratori durante il processo di assunzione, l'impiego e la cessazione del rapporto di lavoro.
- L'impegno a collaborare con i propri fornitori affinché la stessa politica sia adottata e condivisa in trasparenza. I soggetti coinvolti:
 - Fornitori
 - Appaltatori
 - Reclutatori
 - Intermediari del lavoro e reclutatori esterni
 - Altre parti interessate

2. RESPONSABILITÀ

[nome del/i responsabile/i] sarà/saranno responsabile/i di supervisionare l'attuazione, il funzionamento, il monitoraggio, la valutazione e il miglioramento

3. IMPEGNO

3.1 [nome dell'azienda] si impegna a rispettare, nelle nostre attività e nella nostra catena di fornitura, gli standard di assunzione etica e lavoro equo di seguito elencati:

1. I lavoratori e le lavoratrici non pagano spese di assunzione e costi correlati e, laddove si riscontrino prove della loro riscossione, vengono adottate le necessarie misure correttive, compreso il rimborso.
2. Le informazioni sul posto di lavoro sono chiare, accurate e pienamente comprese dai lavoratori. Il rapporto di lavoro è formale, legale e adeguato ai contratti di lavoro.
3. Non si ricorre al lavoro minorile, non si assumono lavoratori migranti di età inferiore ai 18 anni e, qualora si riscontrino l'esistenza di lavoro minorile, viene messo in atto un adeguato processo di risposta e rimedio.
4. I salari e i benefici sono equi e vengono percepiti dai lavoratori nei tempi previsti e in conformità ai loro diritti legali e contrattuali. Le imposte sull'occupazione e i costi sociali sono calcolati con precisione e versati all'autorità competente.
5. Il lavoro viene offerto regolarmente e l'orario di lavoro non supera gli standard legali ed etici applicabili e i limiti contrattuali.
6. Le condizioni di lavoro sono sicure e igieniche e la protezione contro i rischi climatici è adeguata.
7. L'alloggio e il trasporto sono sicuri e igienici, soddisfano le esigenze di base e sono conformi alla legislazione e alle linee guida nazionali applicabili.
8. Il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e contrattazione collettiva è rispettato.
9. Tutti i lavoratori e le lavoratrici ricevono opportunità e trattamenti equi e paritari. Vengono promosse la diversità e l'inclusione e non sono ammessi trattamenti severi o disumani, comprese minacce e abusi fisici, sessuali o verbali.
10. È garantito l'accesso ai rimedi, i meccanismi di denuncia e le procedure di risposta e rimedio sono equi, accessibili ed efficaci per tutti, e viene adottato un approccio incentrato sul lavoratore per garantire elevati livelli di soddisfazione e impegno.
11. La risoluzione dei contratti di lavoro viene gestita in modo responsabile, i lavoratori ricevono tutti i pagamenti e i benefici a cui hanno diritto e viene rispettata la libertà di cambiare lavoro.
12. Vengono adottate misure proattive per prevenire e individuare il lavoro forzato e, se individuato, viene messo in atto un adeguato processo di risposta e rimedio.
13. Esistono sistemi per garantire che tutte le persone siano correttamente assunte e registrate, che soddisfino i requisiti legali per lavorare e che, quando vengono riscontrati problemi, venga messo in atto un adeguato processo di risposta e rimedio.
14. L'azienda è gestita in modo etico e professionale, con pratiche di approvvigionamento e gestione della catena di fornitura responsabili e collaborative, garantendo che tutti i lavoratori, compresi quelli coinvolti nella catena di fornitura, godano di tutti i loro diritti

4. METODOLOGIA

[nome dell'azienda] si impegna a implementare i suddetti standard attraverso la seguente metodologia articolata in sei punti:

1. **Impegnarsi** per il reclutamento e il lavoro equo, nominando un rappresentante nella propria organizzazione che sia responsabile della tutela dei diritti umani di tutti i lavoratori. Questo include l'introduzione delle politiche e delle procedure necessarie e la comunicazione dell'impegno all'interno e all'esterno.
2. **Valutare** i rischi di impatti negativi sui diritti umani e i diritti dei lavoratori, non solo all'interno, ma anche nella vostra catena di fornitura.
3. **Agire** per mitigare i rischi identificati, compresa la formazione interna ed esterna, e garantire l'accesso a meccanismi di denuncia efficienti.
4. **Rispondere e fornire rimedi** ai problemi identificati attraverso un approccio incentrato sulle persone.

5. Monitorare i progressi di verifica e attuazione per il reclutamento e il lavoro equo e impegnarsi per un miglioramento continuo. I responsabili devono prestare la massima attenzione affinché non vi siano casi di lavoro forzato e i dipendenti sono incoraggiati a segnalare eventuali situazioni contrarie. Per incoraggiare ulteriormente tale comportamento, due volte all'anno verrà condotto un sondaggio anonimo sul lavoro forzato per garantire che tutti i dipendenti di [nome dell'azienda] rispettino questa politica. Se qualcuno dichiara di essere stato costretto a lavorare contro la propria volontà, la questione sarà immediatamente oggetto di indagine e risolta. Pactics non accetterà la presenza di lavoro forzato in nessuna delle sue attività e pertanto è fondamentale che la questione sia trattata con rigore.

6. Comunicare in modo trasparente gli obiettivi fissati, gli sforzi compiuti e le criticità affrontate.

5. POLITICA CON I FORNITORI*

Il responsabile acquisti avrà il compito di comunicare ai fornitori che svolgono un ruolo strategico (esempio: intermediari di manodopera) la politica aziendale in materia di lavoro forzato e tratta di esseri umani. L'assenza di lavoro forzato e tratta di esseri umani è parte integrante dei termini di acquisto di [nome dell'azienda] . Inoltre, ai fornitori verrà richiesto di fornire la propria politica in materia. Se il fornitore non dispone di una politica, [nome dell'azienda] richiederà al fornitore di elaborare una politica ufficiale e di fornire prove oppure di accettare le *"Clausole per la condotta responsabile nei contratti con i partner commerciali"*. Se il fornitore rifiuta questa richiesta o se la politica non è in linea con gli standard di [nome dell'azienda], l'azienda collaborerà con questo fornitore e si impegnerà a promuovere un cambiamento. Solo come ultima risorsa [nome dell'azienda] si ritirerà completamente, a causa dell'effetto negativo che ciò potrebbe avere sul personale del fornitore (licenziamenti dovuti alla perdita di attività).